

อันเป็นเวลาก่อนที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ ทั้งสองฉบับ มีผลใช้บังคับ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงว่าการซื้อขายที่ดินนั้นเป็นการสมยอมของคู่สัญญาในการแจ้งราคาซื้อขายให้สูงเพื่อหวังเงินค่าทดแทนที่ดินอันเกิดขึ้นจากการเวนคืน กรณีจึงต้องฟังว่า ราคาที่จัดแจ้งไว้ในสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวเป็นราคาที่ผู้ฟ้องคดีได้ที่ดินนั้นมา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินในส่วนที่ถูกเวนคืนตามราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดไว้ในราคาตารางวาละ ๒๔,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยอุทธรณ์ไม่เพิ่มเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมถือได้ว่าเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีขอที่จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในราคาตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท อันเป็นราคาที่ผู้ฟ้องคดีได้มาซึ่งแปลงที่ดินที่ถูกเวนคืน เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนเนื้อที่ประมาณ ๒๑ ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้นอีก ตารางวาละ ๑๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๓๓๖,๐๐๐ บาท สำหรับค่าถมที่ดินนั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ทำการพัฒนาที่ดินด้วยการถมดินดังปรากฏตามสัญญาจ้างถมดิน ฉบับลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ที่ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างนาย ป. ทำการถมดินลงในที่ดินเนื้อที่ ๓ งาน ๓ ตารางวา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๕,๐๐๐ บาท หรือมีราคาเฉลี่ยตารางวาละ ๑,๒๐๔.๖๒ บาท สอดคล้องกับรายการประมาณราคา ค่าทดแทนสิ่งก่อสร้างบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๔๔๓ ที่มีการรวมค่าปรับปรุงพื้นที่เป็นเงิน ๔๔,๕๕๐ บาท ไว้ในส่วนของเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดให้แก่ นาย ส. ซึ่งเป็นบุคคลที่ผู้ฟ้องคดียินยอมให้เป็นผู้รับประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินแทนผู้ฟ้องคดี กรณีฟังได้ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีการถมดินเพื่อปรับปรุงสภาพที่ดินภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินมาแล้ว และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับตารางบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓-พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวดเบ็ดเตล็ด ที่กำหนดค่าดินถม (ปรับปรุงพื้นที่) ในราคาตารางวาละ ๙๐๐ บาท อันเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาจ้างถมดินแล้ว ดังนั้น ราคาจ้างถมที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้ตามสัญญาจ้างถมดินฉบับดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีเสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการถมดินในที่ดินที่ถูกเวนคืนจริง จำนวน ๒๑ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าถมดินอีกจำนวน ๒๕,๒๙๗ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มอีกเป็นเงิน ๓๖๑,๒๙๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงินจำนวน ๓๓๖,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗



เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ต่อปี และไม่เกินจำนวน ๙,๐๓๒.๕๐ บาท และดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ ต้องไม่เกินร้อยละ ๔.๒๕ ต่อปี และไม่เกินจำนวน ๒๘,๑๕๑.๒๙ บาท ทั้งนี้ ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๑/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่))

เมื่อการซื้อขายที่ดินแปลงที่ตั้งอยู่ในโซน บล็อก เดียวกันกับที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดี มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก่อนที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในคดีนี้จะมีผลบังคับประมาณสี่เดือน โดยไม่ปรากฏว่าการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นการซื้อขายโดยไม่สุจริต มีเจตนาพิเศษหรือมีลักษณะเป็นการซื้อเพื่อเก็งกำไร กรณีถือได้ว่าราคาที่ซื้อขายกันเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาซึ่งซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงสามารถนำมาประกอบการพิจารณา กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๘๑๐ ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๓๓.๕ ตารางวา ที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๕๔ ตารางวา อยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าช้าง ตำบลจันทนิมิต ตำบลพลับพลา ตำบลคลองนารายณ์ ตำบลเกาะขวาง และตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำตามโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (ระยะที่ ๒) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ และมีมติกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้สูงขึ้นร้อยละ ๒๕ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ ยกเว้นที่ดินแปลงใดที่ถูกเขตก่อสร้าง ถ้ามีหลักฐานการซื้อขายที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินตามความเป็นจริง ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในตำบลเกาะขวาง โซน ๐๔ บล็อก A ไม่ติดทาง ซอย คลอง ในระยะ ๔๐ เมตร อยู่ในหน่วยที่ ๕ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไร่ละ ๗๐,๐๐๐ บาท ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินในราคาไร่ละ ๘๗,๕๐๐ บาท ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๕๔ ตารางวา เป็นเงินจำนวน ๑๖๔,๙๓๗.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทน



ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขอเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มเป็นราคาไร่ละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ มีมติให้ปรับราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีจากราคาไร่ละ ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นราคาไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามที่กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้เคยจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้กับราษฎรเจ้าของที่ดินที่ถูกเขตชลประทานไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นชอบและมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามความเห็นดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าราคาค่าทดแทนดังกล่าวยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม จึงฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นไร่ละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ว่า กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าวได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ และมีมติให้ปรับราคาที่ดินโซน ๐๔ บล็อก A หน่วยที่ ๕ จากราคาประเมินไร่ละ ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท และตามรายงานการประชุมดังกล่าวยังปรากฏข้อมูลราคาซื้อขายที่ดินตำบลเกาะขวาง โซน ๐๔ บล็อก A โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๑๓ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๕๐ ตารางวา จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ ซื้อขายในราคาไร่ละ ๓๐๑,๑๗๖ บาท สูงกว่าราคาประเมิน ๓.๓ เท่า ซึ่งเป็นการซื้อขายที่ดินในระยะเวลาใกล้เคียงกับการประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ ปรากฏราคาซื้อขายที่ดินที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นในรอบของการประกาศใช้ ซึ่งปรากฏตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ว่า กรมธนารักษ์จะทำการปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ เพิ่มอีกร้อยละ ๓๐ ถึงร้อยละ ๔๐ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการซื้อขายตามความเป็นจริง เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า ในขณะที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลใช้บังคับ ที่ดินในตำบลเกาะขวาง โซน ๐๔ บล็อก A หน่วยที่ ๕ มีราคาซื้อขายกันในราคาไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๘๑๐ ซึ่งถูกเวนคืน ตั้งอยู่ในโซน ๐๔ บล็อก A หน่วยที่ ๕ เช่นเดียวกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๑๓ จึงควรได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในอัตราไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงจะชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสม และเป็นธรรม ทั้งนี้ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า การซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๑๓



เป็นการซื้อขายระหว่างเอกชนกับเอกชน การกำหนดราคาซื้อขายจึงเป็นไปตามความพึงพอใจของคู่สัญญา เป็นการซื้อขายที่ดินแปลงเดียวและมีใช้การซื้อขายกันในวันที่มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา จึงไม่อาจนำมาอ้างอิงเป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามมาตรา ๒๑วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น เห็นว่าการซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๑๓ มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ ก่อนที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในคดีนี้จะมีผลบังคับประมาณสี่เดือน โดยไม่ปรากฏว่าการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นการซื้อขายโดยไม่สุจริต มีเจตนาพิเศษ หรือมีลักษณะเป็นการซื้อเพื่อเก็งกำไร ถือได้ว่าเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาซึ่งซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา จึงสามารถนำมาประกอบการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น ๒๒๖,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี และไม่เกิน ๑๕,๐๐๕.๒๕ บาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ (อันเป็นวันที่มีการนำเงินค่าทดแทนที่ดินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาซื้อขายที่ดิน) จนถึงวันฟ้อง และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี และไม่เกิน ๑๕,๐๐๕.๒๕ บาท ของธนาคารออมสินของจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๕/๒๕๖๒)

เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงที่ถูกเวนคืนตั้งอยู่ในซอยทวิวัฒนา-
กาญจนาภิเษก ๙ ห่างจากถนนทวิวัฒนาประมาณ ๑๒๕ เมตร อยู่ในโครงการหมู่บ้าน
แสนสบาย มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑๐ เมตร มีสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า
ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ว่างถมแล้ว มีสภาพทำเลที่ตั้ง
เช่นเดียวกับที่ดินว่างในซอยอยู่เย็นที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดสรรแต่แบ่งขายที่ดิน
ราคาค่าทดแทนจึงไม่ควรแตกต่างจากที่กำหนดให้แก่ผู้ถูกเวนคืนในหมู่บ้านอยู่เย็น
การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีเพียงอัตราตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท
จึงยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี สมควรกำหนดให้ในราคา
เท่ากับค่าทดแทนที่ดินว่างในซอยอยู่เย็น คือ ตารางวาละ ๒๑,๖๐๐ บาท



หลักฐานสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเป็นเอกสารที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายทำกันขึ้นเอง จึงไม่อาจรับฟังให้เชื่อถือได้โดยปราศจากข้อสงสัย ส่วนการจำนองที่ดินก็เป็นเรื่องที่ธนาคารให้วงเงินเป็นเครดิตแก่ลูกค้าของตน และเป็นการรับจำนองที่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างในอนาคตที่จะมีขึ้นในที่ดินด้วย ไม่อาจถือเป็นราคาของที่ดินที่แน่นอนตายตัว จึงไม่อาจรับฟังมากำหนดเป็นค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๗๖ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒๒๑^๙/_{๑๐} ตารางวา อยู่ในแนวเขตเวนคืนซึ่งแปลงตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนจรูญสนทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาค่าทดแทนเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนจรูญสนทวงศ์กับถนนพุทธมณฑล สาย ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีมติกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีให้ในราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจำนวนเงินดังกล่าว จึงอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินที่พิพาทมาในราคาตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจะซื้อจะขายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และบริษัทประเมินราคาที่ดินได้ประเมินราคาให้ตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท ตามราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๑๐,๒๐๖,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่เห็นพ้องด้วยจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลาที่มีการกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี บัญญัติว่าการกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน และประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน และโดยที่



ไม่ปรากฏว่ามีการกำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะ ฉะนั้น การกำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้แม้จะฟังได้ว่าการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งที่ ๔-๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีมติให้นำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของที่ดินบริเวณใกล้เคียงที่มีเนื้อที่สภาพทำเลที่ตั้ง และการใช้ประโยชน์คล้ายคลึงกัน จำนวน ๓ แปลง มีลักษณะเป็นที่ว่างถมแล้วเป็นที่ดินแบ่งขายเช่นเดียวกับหมู่บ้านแสนสบาย ซึ่งที่ดินสองแปลงอยู่ห่างจากหมู่บ้านแสนสบาย ๘๐ เมตร อีกแปลงหนึ่งห่างจากซอยเข้าหมู่บ้านแสนสบาย ๘๐ เมตร และเป็นที่ดินแบ่งขายเช่นเดียวกับหมู่บ้านแสนสบาย โดยที่ดินทั้งสามแปลงมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท มาเป็นฐานกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินบริเวณหมู่บ้านแสนสบาย รวมถึงที่ดินของผู้ฟ้องคดี แล้วปรับราคาเพิ่มร้อยละ ๒๐ เนื่องจากเป็นที่ดินถมแล้ว เป็นตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท แต่ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กำหนดค่าทดแทนที่ดินในซอยอยู่เย็นแปลงที่มีสภาพเป็นถนนในราคาตารางวาละ ๑๐,๘๐๐ บาท และแปลงที่เป็นที่ดินว่างในราคาตารางวาละ ๒๑,๖๐๐ บาท ซึ่งเห็นได้ว่าค่าทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเป็นราคาค่าทดแทนที่ดินที่ต่ำกว่าราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงที่เป็นที่ว่างในซอยอยู่เย็นมาก ทั้งที่เป็นที่ดินในกลุ่มที่ดินติดซอยแยกจากถนนที่พัฒนาด้วยกัน และเป็นที่ดินที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดสรรแต่แบ่งขายเช่นเดียวกัน ดังนั้น การกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี และเห็นว่าเมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงที่ถูกเวนคืนตั้งอยู่ในซอยทวิวัฒนา-กาญจนาภิเษก ๙ ห่างจากถนนทวิวัฒนาประมาณ ๑๒๕ เมตร อยู่ในโครงการหมู่บ้านแสนสบาย มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑๐ เมตร มีสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ว่างถมแล้วมีสภาพทำเลที่ตั้งเช่นเดียวกับที่ดินว่างในซอยอยู่เย็นที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดสรรแต่แบ่งขายที่ดินราคาค่าทดแทนจึงไม่ควรแตกต่างจากที่กำหนดให้แก่ผู้ถูกเวนคืนในหมู่บ้านอยู่เย็น ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าทดแทนที่ดินในราคาตารางวาละ ๒๑,๖๐๐ บาท เท่ากับค่าทดแทนที่ดินว่างในซอยอยู่เย็น สำหรับราคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและหนังสือสัญญาจองที่ดินเป็นประกันที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนั้น เห็นว่า หลักฐานสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเป็นเอกสารที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายทำกันขึ้นเอง จึงไม่อาจรับฟังให้เชื่อถือได้โดยปราศจากข้อสงสัย ประกอบกับปรากฏหลักฐานการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินของผู้ฟ้องคดี ได้แจ้งจตุราคารซื้อขายไว้กับสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ เนื้อที่



๒ งาน ๒๑^๙/_{๑๐} ตารางวา ในราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๖,๗๕๙.๘๐ บาท เท่านั้น หลักฐานดังกล่าวถือเป็นเอกสารของทางราชการ ย่อมมีความน่าเชื่อถือกว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ส่วนการจำนองที่ดินก็เป็นเรื่องที่ธนาคารให้วงเงินเป็นเครดิตแก่ลูกค้าของตน และเป็นการรับจำนองที่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างในอนาคตที่จะมีขึ้นในที่ดินด้วย จึงไม่อาจถือเป็นราคาของที่ดินที่แน่นอนตายตัวได้ จึงมีอาจะรับฟังได้ พิพากษาให้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินเพิ่มแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๒,๑๓๐,๒๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน ในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวในแต่ละช่วงเวลานับแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยดอกเบี้ยดังกล่าวต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ค่าขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙๘/๒๕๖๑)

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์การกำหนดเงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาซื้อขายไม่ต่ำกว่าไร่ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีฯ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ปรับเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นราคาไร่ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีภายหลังจากการฟ้องคดีต่อศาล กรณีจึงต้องฟังว่ามีการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีเป็นราคาไร่ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันเป็นไปตามข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว

ส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนื้อที่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ติดคลองตาหนูที่ถูกน้ำกัดเซาะพังกลายเป็นแหล่งน้ำ แม้จะยังมีได้มีการแบ่งหักออกจากโฉนดที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้สงวนสิทธิหรือหวงกันเพื่อใช้ประโยชน์บนที่ดินดังกล่าว กรณีจึงต้องฟังว่าที่ดินบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะกลายเป็นแหล่งน้ำอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว จึงจำต้องกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๐๗ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา ตั้งอยู่ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งที่ดินบางส่วนจำนวนเนื้อที่ ๑ งาน ๕๑ ตารางวา อยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าช้าง ตำบลจันทนิมิต ตำบลพลับพลา ตำบลคลองนารายณ์ ตำบลเกาะขวาง และตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน และผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๙ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓)



เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนเจ้าหน้าที่ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในโฉนด ๐๔ บล็อก A หน่วยที่ ๔ ที่ดินติดทาง ซอย คลอง ระยะ ๔๐ เมตร ราคาประเมินทุนทรัพย์ ไร่ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้ราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ ๒๕ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงมีราคาไร่ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๑๘๘,๗๕๐ บาท และได้คำรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ รวมเป็นเงิน ๒๔๐,๘๖๘.๒๙ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอเพิ่มราคาค่าทดแทนที่ดินเป็นไร่ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และอ้างว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนรวมทั้งสิ้น ๑ ไร่ ๒ งาน ๒๗.๔ ตารางวา แต่กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นำมาคิดคำนวณเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียง ๑ งาน ๕๑ ตารางวา รวมค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับเป็นเงินจำนวน ๑,๕๖๘,๕๐๐ บาท รวมทั้งขอเพิ่มคำรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง ค่าต้นไม้และค่าขาดประโยชน์ รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้นจำนวน ๓,๕๖๘,๕๐๐ บาท ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเนื้อที่ ๓ งาน ๒๗ ตารางวา เป็นเงินจำนวน ๕๗๒,๒๕๐ บาท และคำรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและค่าเสียหายต่าง ๆ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๖๘๒,๒๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้ตามคำขอ โดยเพิ่มให้เฉพาะที่ดินที่ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ งาน ๕๑ ตารางวา คิดเป็นเงินเพิ่มจำนวน ๑๘๘,๗๕๐ บาท ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืน ๓ งาน ๒๗ ตารางวา นั้น เมื่อพิจารณาจากใบระวางที่ดิน (ร.ว. ๖๗) ซึ่งได้รังวัดเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๐๕ ตารางวา เมื่อรวมกับที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน ๑ งาน ๕๑ ตารางวา จะได้เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา ตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ส่วนการรังวัดเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ปรากฏว่าคำนวณเนื้อที่ได้ ๑ ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา แต่รูปที่ดินแตกต่างจากเดิมจนไม่สามารถหาหลักฐานครอบครองในรูปแผนที่ได้ การรังวัดเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จึงน่าเชื่อถือถูกต้อง ข้อเท็จจริงจึงมีหลักฐานเพียงพอที่จะฟังว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ งาน ๕๑ ตารางวา

สำหรับค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินนั้น มาตรา ๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลาที่มีการกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี บัญญัติว่า การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด การได้มา สภาพและที่ตั้ง



ของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนและประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน และโดยที่ไม่ปรากฏว่ามีการกำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะ ฉะนั้น การกำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในโซน ๐๔ บล็อก A เป็นที่ดินติดทาง ซอย คลอง ระยะ ๔๐ เมตร จึงเป็นที่ดินที่อยู่ในหน่วยที่ ๔ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ไร่ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น เห็นว่า ที่ดินในโซน บล็อก ดังกล่าว มีการซื้อขายที่ดิน ๒ แปลง เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ และเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ โดยมีราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ๐.๙ เท่า และ ๓.๓ เท่า ตามลำดับ ประกอบกับที่ดินในบริเวณนี้คณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๓๙๗/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๒ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ ได้เคยมีมติให้ปรับราคาที่ดินในหน่วยที่ ๔ ที่ดินติดทาง ซอย คลอง จากราคาประเมินทุนทรัพย์ ไร่ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น จึงมีมติกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินเพิ่มจากราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ อีกร้อยละ ๒๕ โดยกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินในหน่วยที่ ๔ เป็นไร่ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และหน่วยที่ ๕ เป็นไร่ละ ๘๗,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์การกำหนดเงินค่าทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาไร่ละไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ให้ปรับเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินตำบลเกาะขวาง โซน ๐๔ บล็อก A หน่วยที่ ๔ เป็นราคาไร่ละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ปรับเพิ่มค่าทดแทนที่ดินเป็นราคาไร่ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงปรับเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้เป็นราคาไร่ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงต้องฟังว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีเป็นราคาไร่ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนื้อที่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ติดคลองตาหนูที่ถูกน้ำกัดเซาะพังกลายเป็นแหล่งน้ำ แม้จะยังมิได้มีการแบ่งหักออกจากโฉนดที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดี ก็มิได้หมายความว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวจะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีอยู่แต่อย่างใด เมื่อไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้สงวนสิทธิหรือหวงกันเพื่อใช้ประโยชน์บนที่ดินดังกล่าว กรณีจึงต้องฟังว่า ที่ดินบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะกลายเป็นแหล่งน้ำอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินเนื้อที่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี



สำหรับคำรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง ค่าต้นไม้และค่าเสียหายอื่น ๆ เมื่อพิจารณาจากเอกสารรายการประเมินราคาค่าทดแทนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเขตชลประทานซึ่งได้คิดคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยฝ่ายสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมรวบรวมและจัดทำบัญชีมาตรฐานขึ้นเป็นปีล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งใช้ปฏิบัติกับโครงการชลประทานอื่นทั่วประเทศ โดยนายช่างโครงการฯ ได้คำนวณราคาอาคารชั้นเดียวพื้นคอนกรีตเป็นเงิน ๑๙๗,๔๖๖.๐๙ บาท และค่าบ่อน้ำเป็นเงิน ๗๘๖.๒๐ บาท ส่วนค่าต้นไม้ก็ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามบัญชีรายละเอียดค่าชดเชยต้นไม้ที่ได้ใช้จ่ายค่าทดแทนทั่วประเทศ สำหรับในเขตภาคตะวันออก เช่น จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และได้มีพืชผลบางชนิดที่กำหนดราคาเพิ่มขึ้นจากบัญชีมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคตะวันออก อีกทั้ง มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๑๐ จำนวน ๒๒๔ ชนิด คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงกำหนดราคาค่าชดเชยต้นไม้ให้เป็นเงิน ๔๒,๖๑๖ บาท เมื่อไม่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดแจ้งว่าเจ้าหน้าที่กระทำการโดยไม่สุจริต กรณีจึงต้องฟังว่า การกำหนดราคาค่ารื้อย้ายและการชดเชยค่าต้นไม้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการเรียกค่าผลผลิตที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับภายในระยะเวลา ๕ ปี รวมทั้งค่าเสียโอกาสจากการพัฒนาที่ดินและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดินที่ถูกเวนคืนนั้น เห็นว่า รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเป็นการคาดการณ์ในอนาคตของผู้ฟ้องคดีเองไม่มีหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายตามที่กล่าวอ้าง อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดินอย่างไร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าทดแทน พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๘๘,๗๕๐ บาท และให้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำพิพากษาว่า หากผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ไปแล้ว ก็ให้ได้รับเพิ่มเฉพาะในส่วนที่ยังขาดอยู่ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๙/๒๕๖๑)

๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง

การพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนโดยไม่ได้พิจารณาถึงการได้มาซึ่งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วกำหนดค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างน้อยกว่าจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายไปในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าว ย่อมไม่เป็นธรรม



แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ที่ถูกเวนคืนเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้ต่อเติมในภายหลังมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในราคา ๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท จริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการซื้อที่อยู่อาศัย มิได้เป็นการนำไปใช้ในการประกอบกิจการเพื่อหารายได้ อันเป็นการซื้อขายก่อนมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามคดีนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงควรได้รับค่าทดแทนในการเวนคืนครั้งนี้เป็นเงินจำนวน ๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑/๒๕๖๒ หน้า ๖๓๑-๖๓๔

เมื่อการประเมินราคาค่าทดแทนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเขตชลประทานของผู้ฟ้องคดีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลท่าช้าง ตำบลจันทนิมิต ตำบลพลับพลา ตำบลคลองนารายณ์ ตำบลเกาะขวาง และตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีการคิดคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยฝ่ายสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมรวบรวมและจัดทำบัญชีมาตรฐานขึ้นเป็นปีล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งใช้ปฏิบัติกับโครงการชลประทานอื่นทั่วประเทศ โดยนายช่างโครงการฯ ได้คำนวณราคาอาคารชั้นเดียวพื้นคอนกรีตเป็นเงิน ๑๙๗,๔๖๖.๐๙ บาท และค่าบ่อน้ำเป็นเงิน ๗๘๖.๒๐ บาท เมื่อไม่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดแจ้งว่าเจ้าหน้าที่กระทำการโดยไม่สุจริต กรณีจึงต้องฟังว่า การกำหนดราคาค่าร้อยละและการชดเชยค่าต้นไม้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โปรดดู คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๙/๒๕๖๑ หน้า ๖๔๖-๖๔๙

๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้

เมื่อการกำหนดเงินค่าทดแทนต้นไม้ของผู้ฟ้องคดีในที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าช้าง ตำบลจันทนิมิต ตำบลพลับพลา ตำบลคลองนารายณ์ ตำบลเกาะขวาง และตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามบัญชีรายละเอียดค่าชดเชยต้นไม้ที่ได้ใช้จ่ายค่าทดแทนทั่วประเทศ สำหรับในเขตภาคตะวันออก เช่น จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และได้มีพืชผลบางชนิดที่กำหนดราคาเพิ่มขึ้นจากบัญชีมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคตะวันออก อีกทั้ง มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๑๐



จำนวน ๒๒๔ ชนิด คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงกำหนดราคาค่าชดเชยต้นไม้ให้เป็นเงิน ๔๒,๖๑๖ บาท เมื่อไม่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่กระทำการโดยไม่สุจริต กรณีจึงต้องฟังว่าการชดเชยค่าต้นไม้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โปรดดู คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๙/๒๕๖๑ หน้า ๖๔๖-๖๔๙

๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามคดีนี้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๑๕ ของผู้ฟ้องคดีมีทางเข้าและออก สัตว์จรไปมาได้โดยผ่านทางลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ต่อมา เมื่อมีการกำหนดแนวเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ที่ดินดังกล่าวถูกเวนคืนตรงกลางแปลง คงเหลือเนื้อที่จากการเวนคืนจำนวน ๕ ไร่ ๒ งาน ๗๕.๕๗ ตารางวา และถูกแบ่งออกเป็น ๒ แปลง แต่ละแปลงมีเนื้อที่ใกล้เคียงกัน อยู่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของทางที่ก่อสร้างใหม่ บริเวณที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีมีการก่อสร้างเป็นทางยกระดับมีลักษณะเป็นวงแหวนขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นทางเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑๓ ดังนั้น ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีแม้จะอยู่ติดกับถนนที่ก่อสร้างใหม่ แต่ก็มิได้มีศักยภาพและสามารถใช้ประโยชน์จากถนนที่ก่อสร้างใหม่ จึงไม่ได้รับประโยชน์จากการเวนคืน และยังทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ลงจากเดิม การที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงของที่ดินแปลงดังกล่าวตามนัยมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๖๙๖ เนื้อที่ ๑ งาน ๖๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๒๘ เนื้อที่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๑๕ เนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา ที่ดินทั้งสามแปลงตั้งอยู่ที่ตำบลดอนเปา (บ้านกาด) อำเภอแ่แม้ว (สันป่าตอง) จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ตั้งอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าวังพร้าว ตำบลทุ่งสะโตก ตำบลบ้านแม ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง ตำบลสันติสุข ตำบลยางคราม กิ่งอำเภอดอยหล่อ



อำเภอจอมทอง และตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๖๙๖ ถูกเวนคืนจำนวนเนื้อที่ ๑ งาน ๒๐.๒๒ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่ ๔๖.๗๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๒๘ ถูกเวนคืน ทั้งแปลง และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๑๕ ถูกเวนคืนจำนวนเนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๑๒.๕๓ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๗๕.๕๗ ตารางวา คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนด เงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสามแปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้นจำนวน ๑,๘๑๗,๕๔๙.๗๕ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์การกำหนดราคาค่าทดแทนดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ โดยขอค่าทดแทนที่ดินและค่าทดแทนอาคารเพิ่มขึ้น ขอให้จ่ายค่าเสียหายจากการสูญเสีย โอกาสในการทำธุรกิจจัดสรรที่ดิน และขอให้จ่ายค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลง รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ขอให้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ๒๖,๐๒๔,๗๒๔.๑๒ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์เพิ่มค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือ ที่มีราคาลดลง และค่าทดแทนการขาดรายได้จากการจัดสรรที่ดินให้ และยื่นราคาค่าทดแทน สิ่งปลูกสร้าง ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจการกำหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการเพิ่มค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งศาลปกครอง ชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นวินิจฉัยในชั้นศาลปกครองสูงสุดแต่เพียงว่า การที่คณะกรรมการ กำหนดราคาเบื้องต้น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการ เวนคืนอันมีราคาลดลงตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๑๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีชอบด้วย กฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ หากไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหรือไม่เป็นธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องชำระเงินค่าทดแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใด ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนถูกเวนคืนตามคดีนี้ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๑๕ มีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา ซึ่งตามรูปแผนที่ของโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ด้านทิศตะวันตกกของที่ดินดังกล่าวติดลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ส่วนด้านทิศตะวันออก ติดที่ดินแปลงอื่น แต่ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ คณะที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ระบุว่า ลำเหมืองสาธารณะดังกล่าว ปัจจุบันส่วนใหญ่กลายเป็นถนนหรือทาง ใช้สำหรับเข้าและออกสัญจรไปมา จึงมีมติว่า



ที่ดินในกลุ่มที่เป็นที่ดินติดลำเหมืองสาธารณะได้รับค่าทดแทนไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง จึงควรปรับราคาค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง กรณียอมเป็นที่เห็นได้ว่า ก่อนถูกเวนคืน ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๑๕ มีทางเข้าและออก สัญจรไปมาได้โดยผ่านทางลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ต่อมา เมื่อมีการกำหนดแนวเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ดินดังกล่าวถูกเวนคืนตรงกลางแปลง คงเหลือเนื้อที่จากการเวนคืนจำนวน ๕ ไร่ ๒ งาน ๗๕.๕๗ ตารางวา และถูกแบ่งออกเป็น ๒ แปลง แต่ละแปลงมีเนื้อที่ใกล้เคียงกัน อยู่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของทางที่ก่อสร้างใหม่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนว่า ที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑๓ เป็นทางเข้าและออก โดยยกระดับเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑๓ มีลักษณะเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้ปฏิเสธข้อเท็จจริงดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริง เมื่อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๑๕ ของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนดังกล่าวได้ถูกแบ่งออกเป็น ๒ แปลง แยกออกจากกันอยู่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของทางที่ก่อสร้างใหม่ แต่บริเวณที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างเป็นทางยกระดับมีลักษณะเป็นวงแหวนขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นทางเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑๓ ดังนั้น ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดี แม้จะอยู่ติดกับถนนที่ก่อสร้างใหม่ แต่ก็มีได้มีศักยภาพและสามารถใช้ประโยชน์จากถนนที่ก่อสร้างใหม่ จึงไม่ได้รับประโยชน์จากการเวนคืน และยังทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ลงจากเดิม และไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความสะดวกในการคมนาคมยิ่งขึ้นตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ จึงฟังว่าการเวนคืนที่ดินดังกล่าวทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลง การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๑๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี และโดยที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ คณะที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้มีการพิจารณาว่า แม้ทางสายนี้จะก่อสร้างเป็นทางพื้นราบ มีเพียงบางจุดเป็นทางร่วมทางแยก จุดเชื่อมระหว่างทางก่อสร้างใหม่และทางเดิม และอุโมงค์ลอดทางก็ตาม แต่ที่ดินบางแปลงได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากการเวนคืน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เช่นเดิมหรือถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ หรือที่ดินส่วนที่เหลือรูปร่างไม่ดี หรือถูกจำกัดในการเข้าและออก หรือการเข้าและออก สัญจรไปมาไม่สะดวกเหมือนเดิม หรืออยู่บริเวณสะพาน ฯลฯ ควรเพิ่มค่าทดแทนความเสียหายให้อีกไม่เกินร้อยละ ๕๐ จึงได้วางหลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดิน โดยให้เพิ่มค่าทดแทนความเสียหายอีกไม่เกินร้อยละ ๕๐ สำหรับที่ดินที่ได้รับ



ความเสียหายหรือผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี สมควรกำหนดเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาตลาดของที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๑๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ร้อยละ ๒๕ ของราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ของที่ดินแปลงดังกล่าว เมื่อที่ดินแปลงดังกล่าวส่วนที่ถูกเวนคืนได้รับค่าทดแทนตารางวาละ ๙๔๕ บาท ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนจึงควรได้รับค่าทดแทน ตารางวาละ ๒๓๖.๒๕ บาท เมื่อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๗๕.๕๗ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๗,๖๐๓.๔๑ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงิน จำนวน ๕๓๗,๖๐๓.๔๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ ธนาคารออมสิน ทั้งนี้ ตามประกาศของธนาคารออมสิน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยย่อมมีการเพิ่มขึ้น หรือลดลงตามช่วงเวลาของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จสิ้น โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๔/๒๕๖๒)

๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ ที่ถูกเวนคืน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหายจริงในที่ดินที่ต้องเวนคืน โดยเหตุที่ต้องออกจากพื้นที่ที่เช่าติดตั้งโครงเหล็กและป้ายโฆษณา ก่อนสัญญาเช่าจะรับ แม้หน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบการเวนคืนจะไม่จำเป็นต้องกำหนดเงินค่าทดแทน ในการเช่าแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ก็หาไม่ผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีผู้ครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่ที่เช่าติดตั้งโครงเหล็กและป้ายโฆษณาที่ต้องเวนคืน ซึ่งประกอบภาระงานอันชอบด้วยกฎหมายที่จะได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหาย อันเนื่องจากการที่ต้องออกจากพื้นที่ที่เช่าติดตั้งโครงเหล็กและป้ายโฆษณาที่ต้องเวนคืน กรณีการขาดรายได้จากการประกอบภาระงานตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว

เมื่อฟังได้ว่าค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องเพิ่มขึ้น เป็นค่าเสียหาย ในอนาคตที่ไม่แน่นอน จึงไม่อาจนำมาใช้กำหนดเป็นเงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหาย อันเนื่องจากการที่ต้องออกจากที่ดินที่ต้องเวนคืนกรณีการขาดรายได้จากการ ประกอบภาระงานให้เช่าโครงเหล็กติดตั้งป้ายโฆษณาได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อการเวนคืน



ครั้งนี้เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องรื้อถอนโครงเหล็กป้ายโฆษณาและดำเนินการก่อสร้างใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรื้อถอนและขออนุญาตเพื่อก่อสร้างโครงเหล็กติดตั้งป้ายโฆษณาใหม่ การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้กำหนดค่าทดแทนสำหรับความเสียหายในการรื้อถอนโครงเหล็กป้ายโฆษณาและดำเนินการก่อสร้างโครงเหล็กติดตั้งป้ายโฆษณาใหม่ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน โดยคำนวณจากรายได้ของผู้ฟ้องคดีที่ปรากฏตามสัญญาว่าจ้างโฆษณา และหักค่าใช้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกิจการประเภทให้เช่าในอัตราร้อยละ ๓๐ เป็นเงิน ๑๙๐,๙๙๕ บาท จึงเห็นว่าเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเช่าที่ดินมีโฉนดของนาง ร. ในท้องที่ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อปลูกสร้างโครงเหล็กป้ายโฆษณา ตามสัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้งโครงเหล็กและป้ายโฆษณา ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ในอัตราราคาเช่าปีละ ๒๗๐,๐๐๐ บาท โดยข้อ ๑๓ ของสัญญา กำหนดว่า ในกรณีที่ป้ายถูกรื้อถอนออกจากที่เช่าก่อนกำหนดโดยคำสั่งของทางราชการด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ให้เช่ายินดีคืนเงินค่าเช่าที่ผู้เช่าได้ชำระล่วงหน้าไว้เฉพาะส่วนที่ยังเหลือในระยะเวลาตามสัญญาเช่าให้แก่ผู้เช่า และให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลง ซึ่งบริษัท ล. ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีติดตั้งป้ายโฆษณาตามสัญญาว่าจ้างโฆษณา รวม ๓ ฉบับ คือ (๑) สัญญาว่าจ้างโฆษณา ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ มีกำหนด ๒๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ อัตราค่าเช่าเดือนละ ๑๘๑,๙๐๐ บาท (๒) สัญญาว่าจ้างโฆษณา ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ มีกำหนด ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ อัตราค่าเช่าเดือนละ ๑๘๑,๙๐๐ บาท และ (๓) สัญญาว่าจ้างโฆษณา ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีกำหนด ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ อัตราค่าเช่าเดือนละ ๑๓๖,๔๒๕ บาท โดยไม่ได้มีการต่อสัญญากันอีก ระหว่างสัญญาว่าจ้างโฆษณา ฉบับลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ ใช้บังคับ กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้เวนคืนที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วนพร้อมโครงเหล็กป้ายโฆษณาของผู้ฟ้องคดี ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางศรีเมือง และตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้ผู้ฟ้องคดีเป็นประเภทสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนได้ เป็นเงินจำนวน ๒๘๘,๖๔๐.๐๒ บาท และเงินค่าทดแทนอื่น ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)



ขอให้กำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ค่ารถถอน ค่าขาดประโยชน์ และค่าเสียโอกาส รวมเป็นเงิน ๖,๗๐๑,๗๔๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในระยะเวลาตามที่ กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวง คมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ร่วมกันจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและเงินค่าทดแทน อื่นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๔,๓๙๘,๙๒๒.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ระหว่างการพิจารณา ในศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนของผู้ฟ้องคดีแล้ว มีมติเพิ่มค่าทดแทนบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาเงื่อนไขตามข้อ ๑๓ ของสัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้งโครงเหล็ก และป้ายโฆษณา ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ระหว่างนาง ร. ผู้ให้เช่า และผู้ฟ้องคดี ผู้เช่า แล้ว เห็นว่า เงื่อนไขที่กำหนดในข้อสัญญาดังกล่าวเป็นข้อผูกพันให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เช่าพื้นที่ติดตั้ง โครงเหล็กและป้ายโฆษณามีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระไว้ล่วงหน้าคืนเฉพาะส่วน ที่ยังเหลือในระยะเวลาตามสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่า และให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลง อันทำให้ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้รับความเสียหายจริงในที่ดินที่ต้องเวนคืนโดยเหตุที่ต้องออกจากพื้นที่ที่เช่าติดตั้ง โครงเหล็กและป้ายโฆษณาดังกล่าวก่อนสัญญาเช่าระงับ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่จำเป็นต้องกำหนด เงินค่าทดแทนในการเช่าแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๘ (๓)^๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่เงื่อนไขที่กำหนดในข้อสัญญาดังกล่าวย่อมไม่กระทบ ต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่ที่เช่าติดตั้งโครงเหล็ก และป้ายโฆษณาที่ต้องเวนคืน ซึ่งประกอบการทำงานอันชอบด้วยกฎหมายที่จะได้รับเงินค่าทดแทน สำหรับความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากพื้นที่ที่เช่าติดตั้งโครงเหล็กและป้ายโฆษณา ที่ต้องเวนคืนกรณีการขาดรายได้จากการประกอบการทำงานตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า

^๓ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา ๑๘ เงินค่าทดแทนนั้น ให้กำหนดให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

๑. ผู้เช่าที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในที่ดินที่ต้องเวนคืน แต่การเช่านั้นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ

๒. ผู้เช่าที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในที่ดินที่ต้องเวนคืน แต่การเช่านั้นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ

ซึ่งได้ทำไว้ก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือได้ทำขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และการเช่านั้นยังมิได้ระงับไปในวันที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าครอบครองที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว แต่เงินค่าทดแทนในการเช่านี้พึงกำหนดให้เฉพาะที่ผู้เช่าได้เสียหายจริงโดยเหตุที่ต้องออกจากที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวก่อนสัญญาเช่าระงับ

๓. ผู้เช่าที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในที่ดินที่ต้องเวนคืน แต่การเช่านั้นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ

๔. ผู้เช่าที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในที่ดินที่ต้องเวนคืน แต่การเช่านั้นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาสัญญาว่าจ้างโฆษณา ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ ระหว่าง บริษัท ล. ผู้ว่าจ้าง กับผู้ฟ้องคดี ผู้รับจ้าง กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในพื้นที่โครงสร้างและในการติดตั้งป้ายโฆษณา และผู้รับจ้างตกลงรับว่าจ้างโฆษณาบริเวณหน้าโครงการ ม. (จำนวน ๒ ด้าน) เพื่อโฆษณาสินค้าในเครือบริษัทของผู้ว่าจ้าง ขนาดสูง ๑๒ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างจัดทำข้อความและติดตั้งป้ายโฆษณา สัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาให้เช่าโครงเหล็กติดตั้งป้ายโฆษณา มีกำหนด ๒๔ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ รวม ๒๔ งวด งวดละ ๑๘๑,๙๐๐ บาท เมื่อหมดสัญญาดังกล่าวแล้วได้มีการต่อสัญญาว่าจ้างโฆษณา ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ มีกำหนด ๗ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ รวม ๗ งวด งวดละ ๑๘๑,๙๐๐ บาท และในช่วงเวลาที่สัญญาว่าจ้างโฆษณา ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ ใช้บังคับ ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งพื้นที่ตามสัญญาให้เช่าโครงเหล็กติดตั้งป้ายโฆษณาฉบับดังกล่าวอยู่ในแนวเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนด้วย และเมื่อหมดสัญญาดังกล่าวแล้วได้มีการต่อสัญญาว่าจ้างโฆษณา ฉบับลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีกำหนด ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ รวม ๓ งวด งวดละ ๑๓๖,๔๒๕ บาท ทำให้ในช่วงระยะเวลาตามสัญญาว่าจ้างโฆษณาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับบริษัท ล. ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ต้องออกจากที่ดินที่ต้องเวนคืนที่ถูกผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จำต้องกำหนดเงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหายกรณีการขาดรายได้จากการประกอบกิจการงานให้เช่าโครงเหล็กติดตั้งป้ายโฆษณาตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาสัญญาว่าจ้างโฆษณา ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ และลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ระหว่างบริษัท ล. ผู้ว่าจ้าง กับผู้ฟ้องคดี ผู้รับจ้าง จะเห็นได้ว่าเป็นการว่าจ้างโฆษณาบริเวณหน้าโครงการ ม. (จำนวน ๒ ด้าน) เพื่อโฆษณาสินค้าเครือบริษัทของผู้ว่าจ้าง โดยระยะเวลาการทำสัญญาว่าจ้างโฆษณาดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงจาก ๒๔ เดือน ๗ เดือน และ ๓ เดือน ตามลำดับ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการที่บริษัท ล. ผู้ว่าจ้าง ประกอบธุรกิจประเภทค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเมื่อได้มีการโฆษณาผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ย่อมทำให้มีการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินออกไป อันทำให้จำนวนบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินที่เสนอขายในโครงการดังกล่าวของบริษัทย่อมคงเหลือในจำนวนลดลงเช่นกัน และส่งผลให้ระยะเวลาที่จำเป็นในการว่าจ้างโฆษณาอาจสิ้นสุดลงเมื่อใดก็ได้ก่อนครบกำหนดสัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้งโครงเหล็กและป้ายโฆษณาที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้กับนาง ร. คือ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กรณีจึงยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าบริษัท ล. ผู้ว่าจ้าง จะต่ออายุสัญญากับผู้ฟ้องคดีต่อไปอีกภายหลังที่สัญญาฉบับสุดท้ายสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ และไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี



ต้องสูญเสียโอกาสจากการต่อสัญญาว่าจ้างโฆษณาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับบริษัท ล. ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด จึงเป็นค่าเสียหายในอนาคตที่ไม่แน่นอน ซึ่งไม่อาจนำมาใช้กำหนดเป็นเงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากที่ดินที่ต้องเวนคืนกรณีการขาดรายได้จากการประกอบการงานให้เข้าโครงเหล็กติดตั้งป้ายโฆษณาได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อการเวนคืนพื้นที่เข้าติดตั้งโครงเหล็กและป้ายโฆษณาเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องรื้อถอนโครงเหล็กป้ายโฆษณาและดำเนินการก่อสร้างใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรื้อถอนโครงเหล็กป้ายโฆษณาและดำเนินการขออนุญาตเพื่อก่อสร้างโครงเหล็กติดตั้งป้ายโฆษณาใหม่ การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้กำหนดค่าทดแทนสำหรับความเสียหายดังกล่าวในการรื้อถอนโครงเหล็กป้ายโฆษณาและดำเนินการก่อสร้างโครงเหล็กติดตั้งป้ายโฆษณาใหม่เป็นระยะเวลา ๒ เดือน โดยคำนวณจากรายได้ของผู้ฟ้องคดีที่ปรากฏตามสัญญาว่าจ้างโฆษณาฉบับลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ และหักค่าใช้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกิจการประเภทให้เช่าในอัตราร้อยละ ๓๐ เป็นเงิน ๑๙๐,๙๙๕ บาท จึงเห็นว่าเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๓๖๑,๗๙๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยของเงินจำนวนนี้ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในแต่ละช่วงเวลา นับแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินค่าทดแทนส่วนที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนครบจำนวน ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษานี้เป็นที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖/๒๕๖๒)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอค่าเสียหายจากการเวนคืนโดยอ้างว่าไม่อาจดำเนินการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารได้นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเป็นการออกให้แก่บุคคลอื่นมิใช่โครงการของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งเป็นการออกให้ภายหลังจากที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนมีผลบังคับใช้ ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารจึงย่อมต้องรู้อยู่แล้วว่าที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่จะเวนคืน นอกจากนี้ กรณียังฟังได้ว่าหากจะมีการก่อสร้างอาคารตามที่ขออนุญาตจริง ที่ดินที่เหลืออยู่ยังสามารถก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้ จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวในการประกอบกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๐/๒๕๖๒ หน้า ๖๓๔-๖๓๗



๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน

สิทธิในการขอคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนของเจ้าของเดิมหรือทายาทในกรณีที่ได้มีการใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นสิทธิที่มาตรา ๓๖ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ และมาตรา ๔๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะ เวนคืนตามคดีนี้บัญญัติรองรับไว้ โดยการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว จะบัญญัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งในปัจจุบันจะยังไม่ได้มีการตรากฎหมาย กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไปขึ้นใช้บังคับ แต่ก็เป็นเหตุให้นำมาอ้างเพื่อปฏิเสธการอนุวัติให้เป็นไปตามสิทธิดังกล่าว ดังนั้น เมื่อมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการร้องขอคืนที่ดินที่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ของการเวนคืน ศาลก็ชอบที่จะพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือหน่วยงาน ทางปกครองที่รับประโยชน์จากการเวนคืน คืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้เจ้าของเดิม หรือทายาท และให้บุคคลดังกล่าวคืนค่าทดแทนที่เจ้าหน้าที่เวนคืนชดใช้ให้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สมควรแก่กรณีได้ ไม่ว่ารัฐจะได้อสังหาริมทรัพย์นั้นมาโดยการตรา พระราชบัญญัติขึ้นเพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนไว้ก่อน หรือมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนด เขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนไว้ก่อน แล้วมีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น

